

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 551 del 17/11/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 283 del 17/11/2022

OGGETTO:

Contributi per investimenti in infrastrutture sociali. DPCM del 17 luglio 2020, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 160/2019 (Annualità 2021). Intervento di "*Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale della palestra scuola primaria di Squillace*". - Liquidazione acconto 1° SAL.-

CUP: C87H21004090001

CIG: 891292498E

Cap. 1019 Cod.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-l'opera è finanziata con i fondi di cui al DPCM del 17 luglio 2020 che definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 160/2019 (Bilancio 2020), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1 comma 6 della legge 147/2013, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate;

-il contributo destinato al Comune di Squillace ammonta a € 33.722,50, per come riportato nell'Allegato 2;

Preso atto che

-con deliberazione della Giunta Comunale n° 77 del 27/08/2021, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "*Riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale della palestra scuola primaria di Squillace*", redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, per l'importo complessivo di € 33.722,50 suddiviso in € 25.709,26 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e € 466,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione per € 8.013,24;

-con determinazione n° 328 del 21/09/2021 il servizio in argomento è stato aggiudicato, alla ditta Costruzioni Tolone srls, con sede a Squillace in C.da Fiasco Baldaia, che ha offerto un ribasso percentuale del 2,00 % pari ad un importo al netto del ribasso di € 25.204,40, comprensivo di € 466,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;

-il contratto è stato stipulato a misura, mediante l'invio per corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016;

Visti altresì:

-la determinazione n° 247 del 10.06.2022 di approvazione degli atti tecnico-contabili relativi al 1° S.A.L., redatti dal Direttore dei Lavori, e il certificato di pagamento della 1^ rata, redatto dal Responsabile del procedimento dell'importo di euro 25.200,95, oltre IVA al 10%;

-la fattura n° FPA 3/22 del 17.06.2022 di complessivi € 27.721,05, IVA compresa al 10%, presentata dall'Impresa Costruzioni Tolone srls di Squillace (CZ);

Constatato che:

-è stato accreditato una prima anticipazione del contributo assentito, pari ad € 16.171,79;

-nelle more dell'emissione del saldo del finanziamento per la realizzazione dell'opera in oggetto, occorre procedere a corrispondere un acconto all'impresa esecutrice relativamente al 1° SAL;

Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione di un acconto del 1° SAL, pari a complessivi € 11.423,49 di cui € 10.384,99 per imponibile ed € 1.038,50 per IVA al 10%, alla ditta Costruzioni Tolone srls, con sede a Squillace in C.da Fiasco Baldaia, rinviando a successivo provvedimento la liquidazione della quota restante previo trasferimento del saldo da parte del Ministero dell'Interno;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva dell'Impresa Costruzioni Tolone srls, con sede a Squillace in C.da Fiasco Baldaia, e che il documento attestante la stessa è identificato con D.U.R.C. regolare prot. INAIL_35481478 con scadenza validità il 11/03/2023;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;
Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento contabile;
Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.(la parte ancora vigente);

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. **di approvare**, siccome approva, la fattura n° FPA 3/22 del 17.06.2022, emessa dalla ditta Costruzioni Tolone srls, con sede a Squillace in C.da Fiasco Baldaia, dell'importo complessivo di € 27.721,05, di cui € 25.200,95 per lavori e € 2.520,10 per IVA al 10%;
2. **di liquidare e pagare**, per i motivi esposti in narrativa, **un acconto** della fattura elettronica n° FPA 3/22 del 17.06.2022, emessa dalla ditta Costruzioni Tolone srls, con sede a Squillace in C.da Fiasco Baldaia, pari a complessivi € 11.423,49 di cui € 10.384,99 per imponibile ed € 1.038,50 per IVA al 10%, quale acconto del 1° SAL dei lavori dalla stessa eseguiti e relativi l'opera denominata "*Riquilificazione, manutenzione straordinaria e ripristino funzionale della palestra scuola primaria di Squillace*", rinviando a successivo provvedimento la liquidazione della quota restante previo trasferimento del saldo da parte del Ministero dell'Interno;
3. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
4. **di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta Stilo Edil srl, con sede a Squillace in C.da Ghetterello snc, per l'intervento in oggetto dell'importo complessivo € 11.423,49;
5. **di stabilire** che alla spesa dell'opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'impegno - Cod. - Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

